JABATAN BENDAHARI
BURSAR'S OFFICE
Universiti Utara Malaysia
06010 UUM SINTOK
KEDAH DARUL AMAN
MALAYSIA

Universiti Utara Malaysia

Tel: 604-928 3260/3256/3255/3223
Faks (Fax): 604-928 3299
Laman Web (Web): www.uum.edu.my

BEND20231213-KB1221
13 Disember 2023

PEKELILING BENDAHARI BIL. 6/2023

Semua Ketua Pusat Tanggungjawab
Universiti Utara Malaysia

Yang Berbahagia Dato'/Prof./Tuan/Puan

MENERIMAPAKAI PEKELILING PERBENDAHARAAN PK7.6 PEROLEHAN BERKAITAN ICT DAN RANGKAIAN INTERNET

Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.

2. Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti (LPU) Ke-145 Bil.5/2023 pada 22 Oktober 2023 telah meluluskan untuk menerimapakai Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK7.6 Perolehan Berkaitan ICT dan Rangkaian Internet berkuatkuasa sehari selepas Mesyuarat LPU.

3. Disertakan bersama ini Pekeliling Perbendaraan PK7.6 berkenaan Perolehan Berkaitan ICT dan Rangkaian Internet sebagai rujukan.

Sekian, terima kasih.

"MALAYSIA MADANI"
"KEDAH SEJAHTERA – NIKMAT UNTUK SEMUA"
"ILMU BUDI BAKTI"

Saya yang menjalankan amanah

ABDUL RONI BAHAROM
Bendahari
Universiti Utara Malaysia

s.k. - Naib Canselor
- Semua Timbalan Naib Canselor
- Edaran

PK 7.6



KERAJAAN MALAYSIA

Perolehan Berkaitan ICT Dan Rangkaian Internet

PERBENDAHARAAN MALAYSIA

KANDUNGAN

PK 7.6 PEROLEHAN BERKAITAN ICT DAN RANGKAIAN INTERNET 1

1. Perolehan Perisian Komputer atau Lesen Pengguna 1
2. Perolehan Pangkalan Data, Jurnal Dan Maklumat Secara Atas Talian 3
3. Pelanjutan Kontrak Penyelenggaraan Dan Menaik Taraf Bagi Perkhidmatan Rangkaian ICT Dan Perkhidmatan Internet Di Agensi Kerajaan 4
4. Jawatankuasa Penilaian 5
5. Pesanan Kerajaan 5
6. Surat Setuju Terima 6
7. Bon Pelaksanaan 6
8. Dokumen Perjanjian 6
9. Arahan Perbendaharaan (AP)99(e) 7
10. Penyedia Perkhidmatan Berpangkalan Di Luar Negara 7
11. Tarikh Kuat Kuasa 7

PK 7.6 PEROLEHAN BERKAITAN ICT DAN RANGKAIAN INTERNET

1. Perolehan Perisian Komputer atau Lesen Pengguna

1.1 Kaedah dan Had Nilai

(i) Agensi adalah dibenarkan untuk melaksanakan perolehan secara rundingan terus bagi perisian komputer atau lesen pengguna untuk perisian khusus atau perisian umum mengikut had nilai dan Pihak Berkuasa Melulus seperti berikut:

(a) Perisian Khusus:

Bil.	Had Nilai	Pihak Berkuasa Melulus
i.	Sehingga RM50 ribu	Pegawai Pengawal/ Pegawai yang diturunkan kuasa oleh Pegawai Pengawal secara bertulis
ii.	Melebihi RM50 ribu sehingga RM500 ribu	Jawatankuasa Sebut Harga Agensi
iii.	Melebihi RM500 ribu	Lembaga Perolehan Agensi

(b) Perisian Umum:

Bil.	Had Nilai	Pihak Berkuasa Melulus
i.	Sehingga RM50 ribu	Pegawai Pengawal/ Pegawai yang diturunkan kuasa oleh Pegawai Pengawal secara bertulis
ii.	Melebihi RM50 ribu sehingga RM500 ribu	Jawatankuasa Sebut Harga Agensi
iii.	Melebihi RM500 ribu sehingga RM1 juta	Lembaga Perolehan Agensi
iv.	Melebihi RM1 juta	Kementerian Kewangan

1.2 Syarat Perolehan

(i) Peruntukan kewangan telah diluluskan dan mencukupi.

(ii) Kajian pasaran hendaklah dilaksanakan.

(iii) Perisian berkenaan boleh diperoleh daripada mana-mana pemilik perisian atau pembekal tunggal/ejen tunggal.

(iv) Pembekal tunggal/ejen tunggal hendaklah mempunyai surat lantikan yang sah daripada pemilik perisian berkenaan.

(v) Perolehan hanya untuk perisian komputer sahaja dan tidak termasuk perkakasan.

(vi) Agensi mendapat kelulusan teknikal selaras dengan peraturan berkuat kuasa yang dikeluarkan oleh MAMPU.

(vii) Had nilai, kuasa melulus dan syarat-syarat di atas adalah juga terpakai untuk perolehan yang melibatkan naik taraf perisian komputer atau pembaharuan lesen.

(viii) Agensi dibenarkan mengimport perisian komputer atau lesen pengguna dari negara yang mengeluarkannya/ mengedarkannya sekiranya tidak dapat dibekalkan dari punca tempatan.

(ix) Pegawai yang menguruskan perolehan hendaklah berusaha untuk merundingkan harga bagi mendapatkan nilai faedah terbaik kepada Kerajaan dan mendapatkan pengesahan/persetujuan daripada kedua-dua pihak secara bertulis sama ada melalui emel/faks.

2. Perolehan Pangkalan Data, Jurnal Dan Maklumat Secara Atas Talian

2.1 Kaedah dan Had Nilai

(i) Agensi adalah dibenarkan untuk melaksanakan perolehan secara rundingan terus bagi perolehan pangkalan data, jurnal dan maklumat secara atas talian mengikut had nilai dan Pihak Berkuasa Melulus seperti berikut:

Bil.	Had Nilai	Pihak Berkuasa Melulus
i.	Sehingga RM50 ribu	Pegawai Pengawal/Pegawai yang diturunkan kuasa oleh Pegawai Pengawal secara bertulis
ii.	Melebihi RM50 ribu sehingga RM500 ribu	Jawatankuasa Sebut Harga Agensi
iii.	Melebihi RM500 ribu	Lembaga Perolehan Agensi

2.2 Syarat Perolehan

(i) Peruntukan kewangan telah diluluskan dan adalah mencukupi.

(ii) Kajian pasaran adalah dikecualikan.

(iii) Perolehan dibuat daripada pemilik atau pembekal tunggal/egen tunggal.

(iv) Pembekal tunggal/ejen tunggal hendaklah mempunyai surat lantikan yang sah daripada pemilik pangkalan data, jurnal dan maklumat berkenaan.

(v) Agensi mendapat kelulusan teknikal selaras dengan peraturan berkuat kuasa yang dikeluarkan oleh MAMPU.

(vi) Pegawai yang menguruskan perolehan hendaklah berusaha untuk merundingkan harga bagi mendapatkan nilai faedah terbaik kepada Kerajaan dan mendapatkan pengesahan/persetujuan daripada kedua-dua pihak secara bertulis sama ada melalui emel/faks.

3. Pelanjutan Kontrak Penyelenggaraan Dan Menaik Taraf Bagi Perkhidmatan Rangkaian ICT Dan Perkhidmatan Internet Di Agensi Kerajaan

3.1 Agensi adalah dibenarkan untuk melaksanakan perolehan secara rundingan terus bagi pelanjutan kontrak penyelenggaraan dan menaik taraf bagi perkhidmatan rangkaian ICT dan perkhidmatan internet di Agensi Kerajaan mengikut had nilai dan Pihak Berkuasa Melulus seperti berikut:

Bil.	Had Nilai (Tahunan)	Pihak Berkuasa Melulus
i.	Sehingga RM200 ribu	Pegawai Pengawal/Pegawai yang diturunkan kuasa oleh Pegawai Pengawal secara bertulis
ii.	Melebihi RM200 ribu sehingga RM500 ribu	Jawatankuasa Sebut Harga Agensi
iii.	Melebihi RM500 ribu	Lembaga Perolehan Agensi

3.2 Tempoh dan nilai maksimum pelanjutan kontrak adalah berdasarkan nilai perkhidmatan bagi tempoh setahun sahaja. Pelaksanaan perolehan seterusnya hendaklah mengikut tatacara yang berkuat kuasa.

3.3 Syarat Perolehan

(i) Peruntukan kewangan adalah diluluskan dan mencukupi.

(ii) Kajian pasaran adalah dikecualikan.

(iii) Kontrak semasa masih berkuat kuasa semasa pelanjutan dibuat.

(iv) Agensi mendapat kelulusan teknikal selaras dengan peraturan berkuat kuasa yang dikeluarkan oleh MAMPU.

(v) Pembekal hendaklah mempunyai lesen yang sah daripada Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan dalam bidang yang berkaitan.

(vi) Had nilai, kuasa melulus dan syarat di atas tidak terpakai untuk perolehan baharu atau peluasan/perubahan skop perkhidmatan rangkaian ICT dan perkhidmatan Internet.

(vii) Pegawai yang menguruskan perolehan hendaklah berusaha untuk merundingkan harga bagi mendapatkan nilai faedah terbaik kepada Kerajaan dan mendapatkan pengesahan/persetujuan daripada kedua-dua pihak secara bertulis sama ada melalui e-mel/faks.

4. Jawatankuasa Penilaian

4.1 Agensi hendaklah menubuhkan satu Jawatankuasa Penilaian bagi menilai perolehan melebihi RM50 ribu dengan keahlian hendaklah terdiri daripada tiga (3) orang iaitu seorang pengerusi dan dua (2) orang ahli, di mana sekurang-kurang seorang daripadanya, hendaklah terdiri daripada pegawai Kumpulan Pengurusan dan Profesional atau setaraf. Pelantikan hendaklah dibuat secara bertulis oleh Pegawai Pengawal/Ketua Jabatan.

4.2 Jawatankuasa Penilaian adalah bertanggungjawab untuk memastikan syarat perolehan di perenggan 1 hingga 3 dipatuhi.

5. Pesanan Kerajaan

5.1 Bagi perolehan di perenggan 1 hingga 3, Pesanan Kerajaan hendaklah dikeluarkan sebelum perolehan dilaksanakan selaras dengan Arahan Perbendaharaan yang berkuat kuasa. Pegawai Pengawal hendaklah mengambil tindakan ke atas pegawai yang gagal mematuhi peraturan yang ditetapkan.

6. Surat Setuju Terima

6.1 Bagi perolehan di perenggan 1 dan 3, Agensi hendaklah mengeluarkan Surat Setuju Terima bagi perolehan bermasa tanpa tertakluk kepada sebarang had nilai atau perolehan secara *one-off* yang melebihi RM50 ribu.

6.2 Agensi dikecualikan daripada mengeluarkan Surat Setuju Terima bagi perolehan pangkalan data, jurnal dan maklumat secara atas talian sama ada bermasa atau *one-off*.

7. Bon Pelaksanaan

7.1 Agensi dikecualikan daripada mengenakan Bon Pelaksanaan bagi perolehan di perenggan 1 hingga 3.

8. Dokumen Perjanjian

8.1 Bagi perolehan di perenggan 1 dan 3, Agensi hendaklah mengadakan dokumen perjanjian bagi perolehan bermasa tanpa tertakluk kepada sebarang had nilai atau perolehan secara *one-off* melebihi RM500 ribu.

8.2 Bagi perolehan secara *one-off* bernilai sehingga RM500 ribu, Agensi dikecualikan daripada mengadakan dokumen perjanjian. Walau bagaimanapun, terma dan syarat bagi perkhidmatan tersebut hendaklah dinyatakan dengan jelas bagi memastikan kepentingan Kerajaan terpelihara dan dilampirkan bersama Pesanan Kerajaan atau Surat Setuju Terima.

8.3 Pengecualian penyediaan dokumen perjanjian juga diberikan bagi perolehan pangkalan data, jurnal dan maklumat secara atas talian sama ada bermasa atau *one-off*. Agensi hendaklah memastikan semua obligasi syarikat telah disempurnakan sebelum bayaran dilakukan.

9. Arahan Perbendaharaan (AP)99(e)

9.1 AP99(e) telah menetapkan bahawa bayaran hanya boleh dibuat sekiranya perakuan bekalan/ perkhidmatan/kerja telah dilaksanakan dengan sempurna.

9.2 Bagi pembayaran yang perlu dibuat sebahagian atau sepenuhnya sebelum pembekalan/perkhidmatan dilaksanakan, kebenaran adalah terhad kepada perolehan pangkalan data, jurnal dan maklumat secara atas talian yang mana Agensi diberi pengecualian daripada AP99(e).

10. Penyedia Perkhidmatan Tempatan

10.1 Perolehan sehingga RM20 ribu, boleh dilaksanakan dalam kalangan mana-mana syarikat/pembekal sama ada berdaftar/tidak berdaftar dengan Kementerian Kewangan. Manakala, perolehan melebihi RM20 ribu hendaklah dibuat dalam kalangan pembekal yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan.

11. Penyedia Perkhidmatan Berpangkalan Di Luar Negara

11.1 Agensi dikecualikan daripda mengeluarkan Pesanan Kerajaan, Surat Setuju Terima dan dokumen perjanjian bagi perolehan bermasa atau *one-off* untuk penyedia perkhidmatan berpangkalan di luar negara. Walau bagaimanapun, terma dan syarat bagi perkhidmatan tersebut hendaklah dinyatakan dengan jelas bagi memastikan kepentingan Kerajaan terpelihara.

11.2 Pembayaran boleh dilaksanakan menerusi *Telegraphic Transfer* (TT) atau kaedah lain yang dibenarkan.

12. Tarikh Kuat Kuasa

12.1 Peraturan ini berkuat kuasa mulai **29 November 2022**.